P U T U S A N
Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Abdi Riansyah
Tempat lahir	: Sei Mencirim
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun/30 Maret 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun III-A Desa Sei Mencirim Kec. Kutalimbaru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abdi Riansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, SH, Elfina, SH, Sri Wahyuni, S S.H.., RahmaLubis, SH, Desi Riana Harahap, SH.,MH, Syarifahta Sembiring, SH Para Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH MK), yang beralamat di Jalan Bambu No.64 Medan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN.Mdn tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDI RIANSYAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP. (Dakwaan Primair).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDI RIANSYAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto serta 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna biru dengan No. Imei 868203038665502 dan 868203038665510 dengan No. SIM 081260556695, 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A54 Model CPH2239 warna hitam dengan No. Imei 860650054966495 dan 860650054966487 dengan No. SIM 085275551176 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K Model CPH1923 warna hitam dengan No. Imei 865488043301812 dan 865488043301804 dengan No WA 082289429402 dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Tim Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ABDI RIANSYAH bersama-sama dengan AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Medan Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa ABDI RIANSYAH, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 7,68 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi RALPH J. SIMANJUNTAK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa AZMAN NUARDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menjual narkotika jenis pil ekstasi di seputaran Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi RALPH J. SIMANJUNTAK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyelidikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi JAMALUDIN A. SIREGAR menghubungi AZMAN NUARDI untuk melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) narkotika jenis pil ekstasi. Setelah berkomunikasi dengan AZMAN NUARDI lalu AZMAN NUARDI meminta kepada saksi JAMALUDIN A. SIREGAR untuk menunggu karena akan mencarikan narkotika jenis pil ekstasi yang dipesan tersebut. Selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.15 Wib saksi JAMALUDIN A. SIREGAR pergi menjemput AZMAN NUARDI disekitar Simpang Canang Medan Belawan pergi menuju tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa ABDI RIANSYAH selaku pemilik narkotika jenis pil ekstasi yang telah dipesan tersebut. Kemudian sekira pukul 15.45 Wib saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan AZMAN NUARDI tiba ditempat yang dimaksud yaitu di Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, lalu saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan AZMAN NUARDI mendatangi sebuah warung dipinggir jalan dan bertemu dengan terdakwa ABDI RIANSYAH dan NANDA WAHYUDI GINTING (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis pil ekstasi yang telah dipesan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan sekira pukul 16.00 Wib saksi JAMALUDIN A. SIREGAR menghubungi (misscall) kepada saksi RALPH J. SIMANJUNTAK dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA. Selanjutnya saksi RALPH J. SIMANJUNTAK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDI RIANSYAH, NANDA WAHYUDI GINTING dan AZMAN NUARDI dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto serta 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna biru dengan No. Imei 868203038665502 dan 868203038665510 dengan No. SIM 081260556695, 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A54 Model CPH2239 warna hitam dengan No. Imei 860650054966495 dan 860650054966487 dengan No. SIM 085275551176 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K Model CPH1923 warna hitam dengan No. Imei 865488043301812 dan 865488043301804 dengan No WA 082289429402. Selanjutnya terdakwa ABDI RIANSYAH mengaku mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari NANDA WAHYUDI GINTING lalu NANDA WAHYUDI GINTING mengaku mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari orang yang bernama YUDY (dalam lidik). Selanjutnya saksi RALPH J.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIMANJUNTAK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA membawa NANDA WAHYUDI GINTING, AZMAN NUARDI dan terdakwa ABDI RIANSYAH beserta dengan barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa ABDI RIANSYA bersama-sama dengan AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6965/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan A. 8 (delapan) butir tablet berwarna coklat berlogo FERRARI dengan berat netto 3,12 gram, B. 12 (dua belas) butir tablet berwarna coklat berlogo GUCCI dengan berat netto 4,56 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ABDI RIANSYAH, AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ABDI RIANSYAH, AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ABDI RIANSYAH bersama-sama dengan AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Medan Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang mengadili perkara terdakwa ABDI RIANSYAH, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 7,68 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi RALPH J. SIMANJUNTAK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa AZMAN NUARDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menguasai narkotika jenis pil ekstasi di seputaran Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Kemudian saksi RALPH J. SIMANJUNTAK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyelidikan lalu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi JAMALUDIN A. SIREGAR menghubungi AZMAN NUARDI untuk melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) narkotika jenis pil ekstasi. Setelah berkomunikasi dengan AZMAN NUARDI lalu AZMAN NUARDI meminta kepada saksi JAMALUDIN A. SIREGAR untuk menunggu karena akan mencarikan narkotika jenis pil ekstasi yang dipesan tersebut. Selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.15 Wib saksi JAMALUDIN A. SIREGAR pergi menjemput AZMAN NUARDI disekitar Simpang Canang Medan Belawan pergi menuju tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa ABDI RIANSYAH selaku pemilik narkotika jenis pil ekstasi yang telah dipesan tersebut. Kemudian sekira pukul 15.45 Wib saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan AZMAN NUARDI tiba ditempat yang dimaksud yaitu di Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, lalu saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan AZMAN NUARDI mendatangi sebuah warung dipinggir jalan dan bertemu dengan terdakwa ABDI RIANSYAH dan NANDA WAHYUDI GINTING untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis pil ekstasi yang telah dipesan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan sekira pukul 16.00 Wib saksi JAMALUDIN A. SIREGAR menghubungi (misscall) kepada saksi RALPH J. SIMANJUNTAK dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA. Selanjutnya saksi RALPH J. SIMANJUNTAK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDI RIANSYAH, NANDA WAHYUDI GINTING dan AZMAN NUARDI dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto serta 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna biru dengan No. Imei 868203038665502 dan 868203038665510 dengan No. SIM 081260556695, 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A54 Model CPH2239 warna hitam dengan No. Imei 860650054966495 dan 860650054966487 dengan No. SIM 085275551176 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K Model CPH1923 warna hitam dengan No. Imei 865488043301812 dan 865488043301804 dengan No WA 082289429402. Selanjutnya saksi RALPH J. SIMANJUNTAK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA membawa NANDA WAHYUDI GINTING, AZMAN NUARDI dan terdakwa ABDI RIANSYAH beserta dengan barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa ABDI RIANSYAH bersama-sama dengan AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING (Dilakukan Penuntutan Terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6965/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan A. 8 (delapan) butir tablet berwarna coklat berlogo FERRARI dengan berat netto 3,12 gram, B. 12 (dua belas) butir tablet berwarna coklat berlogo GUCCI dengan berat netto 4,56 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ABDI RIANSYAH, AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ABDI RIANSYAH, AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya melalui Tim Penasehat Hukumnya mengatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Togu Simamora, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
   - Bahwa Saki dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Medan Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa dan temannya melakukan transaksi jual beli narkotika;
   - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan Saksi dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa Azman Nuardi menjual narkotika jenis pil Ekstasi di seputaran Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
   - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan lalu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan rekan Saksi menghubungi Azman Nuardi untuk melakukan pembelian terselubung (under cover buy) narkotika jenis pil ekstasi. Setelah berkomunikasi dengan Azman Nuardi lalu Azman Nuardi meminta kepada Saksi untuk menunggu karena akan mencarikan narkotika jenis pil ekstasi yang dipesan tersebut;
   - Bahwa selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.15 Wib Saksi dan rekan Saksi pergi menjemput Azman Nuardi disekitar Simpang Canang Medan Belawan pergi menuju tempat yang telah ditentukan oleh temannya pemilik narkotika jenis pil ekstasi yang telah dipesan tersebut. Kemudian sekira pukul 15.45 Wib Saksi dan rekan Saksi tiba ditempat yang dimaksud yaitu di Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi sebuah warung dipinggir jalan dan bertemu dengan Abdi Riansyah dan Terdawa untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis pil ekstasi yang telah SaksI pesan dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan Saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,Nanda Wahyudi Ginting dan Azman Nuardi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto serta 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna biru dengan No. Imei 868203038665502 dan 868203038665510 dengan No. SIM 081260556695, 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A54 Model CPH2239 warna hitam dengan No. Imei 860650054966495 dan 860650054966487 dengan No. SIM 085275551176 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K Model CPH1923 warna hitam dengan No. Imei 865488043301812 dan 865488043301804 dengan No WA 082289429402;
- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari orang yang bernama YUDY (dalam lidik);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah ditemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jamaludin A Siregar, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggoat kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Medan Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa dan temannya melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan rekan Saksi dihubungi oleh informan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerangkan bahwa Azman Nuardi menjual narkotika jenis pil Ekstasi di seputaran Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan lalu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan rekan Saksi menghubungi Azman Nuardi untuk melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Azman Nuardi lalu Azman Nuardi meminta kepada Saksi untuk menunggu karena akan mencarikan narkotika jenis pil ekstasi yang dipesan tersebut, selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.15 Wib Saksi dan rekan Saksi pergi menjemput Azman Nuardi disekitar Simpang Canang Medan Belawan pergi menuju tempat yang telah ditentukan oleh temannya pemilik narkotika jenis pil ekstasi yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.45 Wib Saksi dan rekan Saksi tiba ditempat yang dimaksud yaitu di Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi sebuah warung dipinggir jalan dan bertemu dengan Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis pil ekstasi yang telah Saksi pesan dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan rekan Saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nanda Wahyudi Ginting dan Azman Nuardi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto serta 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna biru dengan No. Imei 868203038665502 dan 868203038665510 dengan No. SIM 081260556695, 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A54 Model CPH2239 warna hitam dengan No. Imei 860650054966495 dan 860650054966487 dengan No. SIM 085275551176 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K Model CPH1923 warna hitam dengan No. Imei 865488043301812 dan 865488043301804 dengan No WA 082289429402;
- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari orang yang bernama YUDY (dalam lidik);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah ditemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Azman Nuardi**,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi ditangkap pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Medan Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi sedang berada dirumah saksi lalu saksi dihubungi oleh calon pembeli melalui handphone yang berkata “bang, ada obat (ekstasi)?” lalu saya jawab “enggak ada lah, owh setau abang ada lah sama kenalan abang” lalu calon pembeli berkata “pesan lah bang, bisa?” lalu Saksi jawab “mau berapa?” lalu calon pembeli berkata “dua puluh butir lah bang” lalu saksi jawab “gatau lah, kalau segitu banyak kali, bentarlah kutelpon dulu kawan itu siapa tau online dia” lalu calon pembeli berkata “kabari cepat ya bang” kemudian komunikasi terputus. Dan sekira pukul 21.30 Wib Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata “bang ada obat (ekstasi)?” lalu Terdakwa menjawab “mau berapa dek?” lalu Saksi jawab “gatau sih bang katanya dua puluh butir” lalu Terdakwa berkata “ada dek cuma malam ini gak bisalah” lalu Saksi jawab “jadi kapan bisanya bang? besok pagi bisa?” lalu Terdakwa menjawab “abang usahakan yaa” komunikasi terputus;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat. Kemudian sekira pukul 08.30 Wib calon pembeli menghubungi Saksi dan berkata “ada gak bang?” lalu saksi jawab belum tau, ini masih nunggu kabar” lalu calon pembeli berkata “kasih kabar lah bang” lalu saksi jawab “oke” kemudian komunikasi terputus. Lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungi saksi dan berkata “bisa siang ini dek, mau merk apa?” lalu Saksi jawab “merk apa itu bang? Aku pun gatau merk apa-apa aja” lalu Terdakwa berkata “FERRARI sama GUCCI nih merknya” lalu Saksi jawab “oke bang, jumpa dimana bang?” lalu Terdakwa mengirimkan lokasi melalui Whatsapp Messengger;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi menghubungi calon pembeli dan berkata “de, kata kawan abang ada ini dua puluh butir” lalu calon pembeli berkata “yaudah lah bang gas jumpa tengah aja kita” lalu saksi jawab “okee” komunikasi terputus kemudian sekira pukul 13.15 Wib calon pembeli datang menjemput saksi disekitar Simpang Canang Medan Belawa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan calon pembeli pergi menuju tempat yang diberikan oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 15.45 Wib saksi dan calon pembeli tiba ditempat yang dimaksud oleh Terdakwa yaitu di Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, lalu saksi melihat Terdakwa sedang berbicara dengan seorang temannya yang berada diwarung es dipinggir jalan, lalu saksi dan calon pembeli mendatangi Terdakwa yang sedang bersama dengan seorang temannya tersebut, lalu sekira pukul 16.00 Wib calon pembeli berkata kepada Terdakwa “bang, liat dulu barangnya” lalu Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis pil ekstasi kepada calon pembeli dan tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Teman Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto serta 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna biru dengan No. Imei 868203038665502 dan 868203038665510 dengan No. SIM 081260556695, 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A54 Model CPH2239 warna hitam dengan No. Imei 860650054966495 dan 860650054966487 dengan No. SIM 085275551176 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K Model CPH1923 warna hitam dengan No. Imei 865488043301812 dan 865488043301804 dengan No WA 082289429402;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kami peroleh dari orang yang bernama Yudy (dalam lidik);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nanda Wahyudi Ginting di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak keberatan memberikan keterangannya sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi ditangkap pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Medan Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan berkta “ini ada kawan abang yang mau pesan pil ekstasi sebanyak 20 butir” lalu saya menjawab “yaudah bang nanti aku ke sana bang, biar ku pesan kan dulu sama kawan ku bang, ini aku masi kerja bang”, lalu Terdakwa berkata “yaudah nanti kau ke rumah ya” lalu Terdakwa menjawab “iya bang”, sekira pukul 12.00 Wib saya sampai dirumah Terdakwa dan setelah itu Saksi menelpon YUDY (dalam lidik) dan Saksi berkata “bang, aku pesan 20 butir ya, abang campur nanti ya”, lalu Yudy (dalam lidik) menjawab “yaudah kau trasfer lah uang nya biar ku kirim nanti pil ekstasinya pakai gojek nanti aku masukan ke dalam makan”, lalu Saksi menjawab “oke bang” lalu saksi mentrasfer uang ke YUDY (dalam lidik);
- Bahwa setelah Saksi mengirim uang tersebut ke Yudy (dalam lidik) dan sekira pukul 13.30 Wib ada gojek menghubungi Saksi dan berkata “bang ini ada pesan makan ya” lalu saya menjawab “iya bang”, lalu gojek tersebut langsung memberikan makan tersebut kepada saya dan setelah itu Saksi langsung ke rumah Terdakwa dan setelah dirumah Terdakwa, Saksi langsung membuka isi makan tersebut dan didalam makan tersebut sudah berisi narkotika jenis pil ekstasi dan kemudian Saksi langsung menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung menuju tempat yang sudah dijanjikan oleh pembeli polisi yang menyamar dan setelah sampai di tujuan sekira pukul 15.50 Wib Saksi beserta Terdakwa langsung menjumpai Azman Nuardi dan ternyata Azman Nuardi sudah bersama pembeli (polisi yang menyamar) dan setelah itu Abdi Riansyah langsung menyerahkan narkotika jenis pil ekstai tersebut kepada polisi yang menyamar dan tidak lama berselang setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal langsung menangkap Saksi beserta teman Saksi;

- Bahwa pada saat ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto serta 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna biru dengan No. Imei 868203038665502 dan 868203038665510 dengan No. SIM 081260556695, 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A54 Model CPH2239 warna hitam dengan No. Imei 860650054966495 dan 860650054966487 dengan No. SIM 085275551176 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K Model CPH1923 warna hitam dengan No. Imei 865488043301812 dan 865488043301804 dengan No WA 082289429402;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kami peroleh dari orang yang bernama Yudy (dalam lidik);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Medan Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang karena Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dihubungi oleh Azman Nuardi yang berkata “bang ada obat (ekstasi)?” lalu Terdakwa menjawab “mau berapa dek?” lalu Azman Nuardi berkata “gatau sih bang katanya dua puluh butir” lalu Terdakwa berkata “ada dek cuma malam ini gak bisalah” lalu Azman Nuardi berkata “jadi kapan bisanya bang? Besok pagi bisa?” lalu Saksi menjawab “abang usahakan ya” dan komunikasipun terputus;
- Bahwa kemudian pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Azman Nuardi namun tidak Terdakwa angkat karena masih tidur, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Nanda Wahyudi Ginting dan berkata “dimana nda?” lalu Nanda Wahyudi Ginting menjawab “kerja bang” lalu Terdakwa bertanya “pulang jam berapa?” lalu Nanda Wahyudi Ginting menjawab ‘gatau bang, kenapa bang?” lalu Terdakwa berkata “ada vitamin (ekstasi) sama kawanmu?” lalu Nanda Wahyudi Ginting berkata “gatau bang, nanti kutanyakan, butuh berapa?” lalu Terdakwa berkata “dua puluh aja, soalnya ada kawan yang nyari” lalu Nanda Wahyudi Ginting berkata “yaudah lah bang, kutanya dulu, aku mau jalan balik dulu abis bongkar pasir” lalu Terdakwa jawab “oke” dan komunikasipun terputus. Lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Azman Nuardi dan berkata “bisa siang ini dek, mau merk apa?” lalu Azman Nuardi menjawab “merk apa itu bang? Aku pun gatau merk apa-apa aja” lalu Terdakwa berkata “FERRARI sama GUCCI nih merknya” lalu Azman Nuardi jawab “oke bang, jumpa dimana bang?” kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi untuk bertemu melalui Whatsapp Messengger;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Nanda Wahyudi Ginting mendatangi Terdakwa kerumah Terdakwa yang beralamat Dusun III-A Desa Sei Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, dan berkata kepada Terdakwa “bang, disuruh transfer uangnya dulu sama kawanku itu, nanti barangnya (ekstasi) diantar melalui Gojek” lalu Terdakwa berkata “yaudah” lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Nanda Wahyudi Ginting untuk dikirim ke temannya yang bernama Yudy (dalam lidik) selaku pemilik narkotika jenis Pil Ekstasi yang akan Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting beli tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting menunggu kiriman ekstasi dari orang yang bernama Yudy (dalam lidik) dan sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14.00 Wib Nanda Wahyudi Ginting dihubungi oleh Driver Gojek yang mengatakan pesanan sudah sampai di Simpang Sei Mencirim lalu Nanda Wahyudi Ginting pergi mengambil barang yang dikirim oleh orang yang bernama Yudy (dalam lidik) dan setelah kembali lagi kerumah Terdakwa lalu Nanda Wahyudi Ginting membawa 2 (dua) bungkus ayam penyet yang didalam bungkus ayam penyet tersebut juga terdapat narkotika jenis pil ekstasi yang Nanda Wahyudi Ginting pesan tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting pergi menuju tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan Azman Nuardi dan juga calon pembeli narkotika jenis pil ekstasi yaitu di Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang lalu Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting sampai sekira pukul 15.30 Wib. Kemudian menunggu di warung es yang berada dipinggir jalan. Selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Azman Nuardi datang bersama seorang calon pembeli dan setelah bertemu Terdakwa, Nanda Wahyudi Ginting dan Azman Nuardi berbicara kepada calon pembeli, lalu sekira pukul 16.00 Wib calon pembeli berkata kepada Terdakwa “bang, bisa liat dulu barangnya” lalu pada saat Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis pil ekstasi kepada calon pembeli, tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto serta 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna biru dengan No. Imei 868203038665502 dan 868203038665510 dengan No. SIM 081260556695, 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A54 Model CPH2239 warna hitam dengan No. Imei 860650054966495 dan 860650054966487 dengan No. SIM 085275551176 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K Model CPH1923 warna hitam dengan No. Imei 865488043301812 dan 865488043301804 dengan No WA 082289429402;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kami peroleh dari orang yang bernama YUDY (dalam lidik);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto;
- 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna biru dengan No. Imei 868203038665502 dan 868203038665510 dengan No. SIM 081260556695;
- 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A54 Model CPH2239 warna hitam dengan No. Imei 860650054966495 dan 860650054966487 dengan No. SIM 085275551176;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K Model CPH1923 warna hitam dengan No. Imei 865488043301812 dan 865488043301804 dengan No WA 082289429402;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6965/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan A. 8 (delapan) butir tablet berwarna coklat berlogo FERRARI dengan berat netto 3,12 gram, B. 12 (dua belas) butir tablet berwarna coklat berlogo GUCCI dengan berat netto 4,56 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ABDI RIANSYAH, AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ABDI RIANSYAH, AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Medan Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumah Terdakwa lalu Terdakwa dihubungi oleh Azman Nuardi yang berkata "bang ada obat (ekstasi)?" lalu Terdakwa menjawab "mau berapa dek?" lalu Azman Nuardi berkata "gatau sih bang katanya dua puluh butir" lalu Terdakwa berkata "ada dek cuma malam ini gak bisalah" lalu Azman Nuardi berkata "jadi kapan bisanya bang? Besok pagi bisa?" lalu Saksi menjawab "abang usahakan ya" dan komunikasi pun terputus kemudian pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Azman Nuardi namun tidak Terdakwa angkat karena masih tidur, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Nanda Wahyudi Ginting dan berkata "dimana nda?" lalu Nanda Wahyudi Ginting menjawab "kerja bang" lalu Terdakwa bertanya "pulang jam berapa?" lalu Nanda Wahyudi Ginting menjawab 'gatau bang, kenapa bang?" lalu Terdakwa berkata "ada vitamin (ekstasi) sama kawanmu?" lalu Nanda Wahyudi Ginting berkata "gatau bang, nanti kutanyakan, butuh berapa?" lalu Terdakwa berkata "dua puluh aja, soalnya ada kawan yang nyari" lalu Nanda Wahyudi Ginting berkata "yaudah lah bang, kutanya dulu, aku mau jalan balik dulu abis bongkar pasir" lalu Terdakwa jawab "oke" dan komunikasipun terputus. Lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Azman Nuardi dan berkata "bisa siang ini dek, mau merk apa?" lalu Azman Nuardi menjawab "merk apa itu bang? Aku pun gatau merk apa-apa aja" lalu Terdakwa berkata "FERRARI sama GUCCI nih merknya" lalu Azman Nuardi jawab "oke bang, jumpa dimana bang?" kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi untuk bertemu melalui Whatsapp Messengger;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Nanda Wahyudi Ginting mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat Dusun III-A Desa Sei Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, dan berkata kepada Terdakwa "bang, disuruh transfer uangnya dulu sama kawanku itu, nanti barangnya (ekstasi) diantar melalui Gojek" lalu Terdakwa berkata "yaudah" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Nanda Wahyudi Ginting untuk dikirim ke temannya yang bernama Yudy (dalam lidik) selaku pemilik narkotika jenis Pil Ekstasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang akan Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting beli tersebut kemudian Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting menunggu kiriman ekstasi dari orang yang bernama Yudy (dalam lidik) dan sekira pukul 14.00 Wib Nanda Wahyudi Ginting dihubungi oleh Driver Gojek yang mengatakan pesanan sudah sampai di Simpang Sei Mencirim lalu Nanda Wahyudi Ginting pergi mengambil barang yang dikirim oleh orang yang bernama Yudy (dalam lidik) dan setelah kembali lagi kerumah Terdakwa lalu Nanda Wahyudi Ginting membawa 2 (dua) bungkus ayam penyet yang didalam bungkus ayam penyet tersebut juga terdapat narkotika jenis pil ekstasi yang Nanda Wahyudi Ginting pesan tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting pergi menuju tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan Azman Nuardi dan juga calon pembeli narkotika jenis pil ekstasi yaitu di Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang lalu Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting sampai sekira pukul 15.30 Wib. Kemudian menunggu di warung es yang berada dipinggir jalan. Selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Azman Nuardi datang bersama seorang calon pembeli dan setelah bertemu Terdakwa, Nanda Wahyudi Ginting dan Azman Nuardi berbicara kepada calon pembeli, lalu sekira pukul 16.00 Wib calon pembeli berkata kepada Terdakwa “bang, bisa liat dulu barangnya” lalu pada saat Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis pil ekstasi kepada calon pembeli, tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto serta 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna biru dengan No. Imei 868203038665502 dan 868203038665510 dengan No. SIM 081260556695, 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A54 Model CPH2239 warna hitam dengan No. Imei 860650054966495 dan 860650054966487 dengan No. SIM 085275551176 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K Model CPH1923 warna hitam dengan No. Imei 865488043301812 dan 865488043301804 dengan No WA 082289429402;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kami peroleh dari orang yang bernama YUDY (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6965/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan A. 8 (delapan) butir tablet berwarna coklat berlogo FERRARI dengan berat netto 3,12 gram, B. 12 (dua belas) butir tablet berwarna coklat berlogo GUCCI dengan berat netto 4,56 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ABDI RIANSYAH, AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ABDI RIANSYAH, AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka secara yuridis Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)*;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan para Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Togu Simamora dan Saksi Jamal A Siregar dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir Jalan Medan Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang karena Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanda Wahyudi Ginting yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumah Terdakwa lalu Terdakwa dihubungi oleh Azman Nuardi yang berkata “bang ada obat (ekstasi)?” lalu Terdakwa menjawab “mau berapa dek?” lalu Azman Nuardi berkata “gatau sih bang katanya dua puluh butir” lalu Terdakwa berkata “ada dek cuma malam ini gak bisalah” lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Azman Nuardi berkata “jadi kapan bisanya bang? Besok pagi bisa?” lalu Saksi menjawab “abang usahakan ya” dan komunikasi pun terputus kemudian pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Azman Nuardi namun tidak Terdakwa angkat karena masih tidur, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Nanda Wahyudi Ginting dan berkata “dimana nda?” lalu Nanda Wahyudi Ginting menjawab “kerja bang” lalu Terdakwa bertanya “pulang jam berapa?” lalu Nanda Wahyudi Ginting menjawab ‘gatau bang, kenapa bang?” lalu Terdakwa berkata “ada vitamin (ekstasi) sama kawanmu?” lalu Nanda Wahyudi Ginting berkata “gatau bang, nanti kutanyakan, butuh berapa?” lalu Terdakwa berkata “dua puluh aja, soalnya ada kawan yang nyari” lalu Nanda Wahyudi Ginting berkata “yaudah lah bang, kutanya dulu, aku mau jalan balik dulu abis bongkar pasir” lalu Terdakwa jawab “oke” dan komunikasipun terputus. Lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Azman Nuardi dan berkata “bisa siang ini dek, mau merk apa?” lalu Azman Nuardi menjawab “merk apa itu bang? Aku pun gatau merk apa-apa aja” lalu Terdakwa berkata “FERRARI sama GUCCI nih merknya” lalu Azman Nuardi jawab “oke bang, jumpa dimana bang?” kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi untuk bertemu melalui Whatsapp Messengger kemudian sekira pukul 12.00 Wib Nanda Wahyudi Ginting mendatangi Terdakwa kerumah Terdakwa yang beralamat Dusun III-A Desa Sei Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, dan berkata kepada Terdakwa “bang, disuruh transfer uangnya dulu sama kawanku itu, nanti barangnya (ekstasi) diantar melalui Gojek” lalu Terdakwa berkata “yaudah” lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Nanda Wahyudi Ginting untuk dikirim ke temannya yang bernama Yudy (dalam lidik) selaku pemilik narkotika jenis Pil Ekstasi yang akan Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting beli tersebut kemudian Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting menunggu kiriman ekstasi dari orang yang bernama Yudy (dalam lidik) dan sekira pukul 14.00 Wib Nanda Wahyudi Ginting dihubungi oleh Driver Gojek yang mengatakan pesanan sudah sampai di Simpang Sei Mencirim lalu Nanda Wahyudi Ginting pergi mengambil barang yang dikirim oleh orang yang bernama Yudy (dalam lidik) dan setelah kembali lagi kerumah Terdakwa lalu Nanda Wahyudi Ginting membawa 2 (dua) bungkus ayam penyet yang didalam bungkus ayam penyet tersebut juga terdapat narkotika jenis pil ekstasi yang Nanda Wahyudi Ginting pesan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting pergi menuju tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan Azman Nuardi dan juga calon pembeli narkotika jenis pil ekstasi yaitu di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang lalu Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting sampai sekira pukul 15.30 Wib. Kemudian menunggu di warung es yang berada dipinggir jalan. Selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Azman Nuardi datang bersama seorang calon pembeli dan setelah bertemu Terdakwa, Nanda Wahyudi Ginting dan Azman Nuardi berbicara kepada calon pembeli, lalu sekira pukul 16.00 Wib calon pembeli berkata kepada Terdakwa "bang, bisa liat dulu barangnya" lalu pada saat Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis pil ekstasi kepada calon pembeli, tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-sakai dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun terhadap kepemilikan atau penguasaan pil ekstasi yang akan dijualnya tersebut melalui Saksi Nanda Wahyudi Ginting dan Saksi Azman Nuradi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas sekaligus menunjukkan adanya bentuk kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Nanda Wahyudi Ginting dan Saksi Azman Nuradi untuk melakukan penjualan ekstasi a quo;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto adalah benar mengandung Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Turut Serta Tanpa Hak dalam materi perbuatan Terdakwa masing-masing dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu yang untuk selanjutnya dapat disimpukan terkait fakta bahwa telah terdapat suatu bentuk pemufakatan antara Terdakwa dengan Saksi Nanda Wahyudi Ginting dan Azman Nuardi untuk menjual 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto yang dipesan oleh Polisi yang menyamar sebagai pembeli kepada Saksi Azman Nuradi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Azman Nuardi, Saksi Nanda Wahyudi Ginting yang yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumah Terdakwa lalu Terdakwa dihubungi oleh Azman Nuardi yang berkata “bang ada obat (ekstasi)?” lalu Terdakwa menjawab “mau berapa dek?” lalu Azman Nuardi berkata “gatau sih bang katanya dua puluh butir” lalu Terdakwa berkata “ada dek cuma malam ini gak bisalah” lalu Azman Nuardi berkata “jadi kapan bisanya bang? Besok pagi bisa?” lalu Saksi menjawab “abang usahakan ya” dan komunikasi pun terputus kemudian pada hari Jum`at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Azman Nuardi namun tidak Terdakwa angkat karena masih tidur, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Nanda Wahyudi Ginting dan berkata “dimana nda?” lalu Nanda Wahyudi Ginting menjawab “kerja bang” lalu Terdakwa bertanya “pulang jam berapa?” lalu Nanda Wahyudi Ginting menjawab ‘gatau bang, kenapa bang?” lalu Terdakwa berkata “ada vitamin (ekstasi) sama kawanmu?” lalu Nanda Wahyudi Ginting berkata “gatau bang, nanti kutanyakan, butuh berapa?” lalu Terdakwa berkata “dua puluh aja, soalnya ada kawan yang nyari” lalu Nanda Wahyudi Ginting berkata “yaudah lah bang, kutanya dulu, aku mau jalan balik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dulu abis bongkar pasir" lalu Terdakwa jawab "oke" dan komunikasi pun terputus. Lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Azman Nuardi dan berkata "bisa siang ini dek, mau merk apa?" lalu Azman Nuardi menjawab "merk apa itu bang? Aku pun gatau merk apa-apa aja" lalu Terdakwa berkata "FERRARI sama GUCCI nih merknya" lalu Azman Nuardi jawab "oke bang, jumpa dimana bang?" kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi untuk bertemu melalui Whatsapp Messengger. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi Nanda Wahyudi Ginting mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat Dusun III-A Desa Sei Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, dan berkata kepada Terdakwa "bang, disuruh transfer uangnya dulu sama kawanku itu, nanti barangnya (ekstasi) diantar melalui Gojek" lalu Terdakwa berkata "yaudah" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Nanda Wahyudi Ginting untuk dikirim ke temannya yang bernama Yudy (dalam lidik) selaku pemilik narkotika jenis Pil Ekstasi yang akan Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting beli tersebut kemudian Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting menunggu kiriman ekstasi dari orang yang bernama Yudy (dalam lidik) dan sekira pukul 14.00 Wib Nanda Wahyudi Ginting dihubungi oleh Driver Gojek yang mengatakan pesanan sudah sampai di Simpang Sei Mencirim lalu Nanda Wahyudi Ginting pergi mengambil barang yang dikirim oleh orang yang bernama Yudy (dalam lidik) dan setelah kembali lagi kerumah Terdakwa lalu Nanda Wahyudi Ginting membawa 2 (dua) bungkus ayam penyet yang didalam bungkus ayam penyet tersebut juga terdapat narkotika jenis pil ekstasi yang Nanda Wahyudi Ginting pesan tersebut kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting pergi menuju tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan Azman Nuardi dan juga calon pembeli narkotika jenis pil ekstasi yaitu di Jalan Medan-Binjai KM 10,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang lalu Terdakwa dan Nanda Wahyudi Ginting sampai sekira pukul 15.30 Wib. Kemudian menunggu di warung es yang berada dipinggir jalan. Selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Azman Nuardi datang bersama seorang calon pembeli dan setelah bertemu Terdakwa, Nanda Wahyudi Ginting dan Azman Nuardi berbicara kepada calon pembeli, lalu sekira pukul 16.00 Wib calon pembeli berkata kepada Terdakwa "bang, bisa liat dulu barangnya" lalu pada saat Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis pil ekstasi kepada calon pembeli, tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, secara *feitelijke* terdapat materi perbuatan jual beli antara Saksi Azman Nuardi, Saksi Nanda Wahyudi Ginting dan Terdakwa terhadap objek berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto yang dipesan oleh calon pembeli kepada Azman Nuradi tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi perbuatan Saksi Saksi Azman Nuardi, Saksi Nanda Wahyudi Ginting dan Terdakwa dalam fakta jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram terhadap Saksi-saksi dari pihak Kepolisian, maka terkait unsur turut serta menjual dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur turut serta secara tanpa hak menjjual dalam casus in casu dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terdapat bentuk pesanan yang dipesan oleh Azman Nuradi kepada Terdakwa dan Terdakwa memesan kepada Nanda Wahyud Ginting berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto, selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6965/NNF/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan A. 8 (delapan) butir tablet berwarna coklat berlogo FERRARI dengan berat netto 3,12 gram, B. 12 (dua belas) butir tablet berwarna coklat berlogo GUCCI dengan berat netto 4,56 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ABDI RIANSYAH, AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ABDI RIANSYAH, AZMAN NUARDI dan NANDA WAHYUDI GINTING adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terhadap unsur tindak pidana terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya telah menjual berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap Pil Ekstasi tersebut selanjutnya telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 18 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Ario P Tuhu Mangabdi SIK, MH berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam unsur tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram netto serta 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna biru dengan No. Imei 868203038665502 dan 868203038665510 dengan No. SIM 081260556695, 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A54 Model CPH2239 warna hitam dengan No. Imei 860650054966495 dan 860650054966487 dengan No. SIM 085275551176 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K Model CPH1923 warna hitam dengan No. Imei 865488043301812 dan 865488043301804 dengan No WA 082289429402;

Menimbang, bahwa secara feitelijke terhadap barang bukti tersebut di atas selanjutnya telah diajukan pula dalam berkas perkara pidana di bawah register Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN.Mdn atas Nama Nanda Wahyudi Ginting, sehingga menurut hemat Majelis terhadap barnag bukti a quo dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara pidana a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdi Riansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Ferarri dengan berat keseluruhan seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram netto;
   - 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Gucci dengan berat keseluruhan seberat 4,56 (empat koma lima enam) gram netto;
   - 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna biru dengan No. Imei 868203038665502 dan 868203038665510 dengan No. SIM 081260556695, 1 (satu) unit hanphone merk OPPO A54 Model CPH2239 warna hitam dengan No. Imei 860650054966495 dan 860650054966487 dengan No. SIM 085275551176 dan
   - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K Model CPH1923 warna hitam dengan No. Imei 865488043301812 dan 865488043301804 dengan No WA 082289429402;

   Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara pidana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN.Mdn atas Nama Nanda Wahyudi Ginting.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang, S.H. , Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H. M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)